

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3847/2533

นาง คุณ หล็ก หาญ
นาย เสริม ล่อม สมบัติ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (2)

จำเลยที่ 2 ด่าโจทก์ซึ่งเป็นมารดาว่า "เจ้าหยังมาหน้าแข่งแท่ อีหน้าบ่อมีสกุล หน้าบ่อมีสกุลลูกเฒ่าใสมึงอยากเกือกเลือดดี" คำว่า "อีหน้าบ่อมีสกุล" มีความหมายในตัวเป็นที่ทราบได้โดยทั่วไปว่าคนที่ถูกด่าหมายถึงคนนั้นตระกูลเลวทรามหรือคนเกิดมาไม่มีตระกูล และด่าโจทก์อีกว่า "อีหมอความใหญ่ มึงมีเงินพอกระสอบบ่อ ไปซื้อขี้ให้หมากินดีกว่า" เป็นถ้อยคำที่กล่าวไปถึงสัตว์เดรัจฉาน ถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทก์ผู้เป็นบุพการี หามีความเคียดพยาแหร่งตามวิสัยของบุตรทั่วไปไม่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์มารดาอย่างร้ายแรง เป็นการประพฤตินรคุณต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) โจทก์เรียกทรัพย์ที่ให้จำเลยที่ 2 โดยเสน่หาคืนได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นสามีภรรยา กัน โจทก์เป็นมารดาของจำเลยที่ 2 โจทก์ได้ยกที่ดิน 2 แปลงให้แก่จำเลยที่ 1 และยกที่ดิน 1 แปลงให้แก่จำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยทั้งสองประพฤตินรคุณโดยด่าว่าโจทก์ด้วยถ้อยคำหยาบคายและไม่สมควร และถือมีดทำท่าจะฟันโจทก์ จนโจทก์ต้องไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่เป็นการหมิ่น

ประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง จำเลยทั้งสองประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ ขอให้บังคับ
จำเลยทั้งสองส่งมอบที่ดินทั้งสามแปลงคืนแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินตาม
ฟ้อง 2 แปลงแรกเป็นของจำเลยที่ 1 แปลงที่สามเป็นของจำเลยที่ 2 โจทก์ไม่ได้ทำ
นิติกรรมยกให้โดยเสน่หา โจทก์ไม่มีสิทธิเพิกถอนการให้ทั้งจำเลยทั้งสองไม่ได้หมิ่น
ประมาทว่าโจทก์ด้วยถ้อยคำหยาบคายต่าง ๆ จำเลยทั้งสองได้อยู่กับโจทก์มา 29
ปี ทำมาหาเลี้ยงโจทก์และเคารพนับถือโจทก์เป็นมารดาตลอดมาไม่เคยให้โจทก์
อดอยากโจทก์ไม่เคยขอสิ่งจำเป็นเพื่อเลี้ยงชีวิตจากจำเลยทั้งสองขอให้ยกฟ้อง ศาล
ชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟัง
ว่า โจทก์ยกที่ดินพิพาทให้จำเลยทั้งสองโดยใส่ชื่อจำเลยที่ 1 ในหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2227 และ 1906 และใส่ชื่อของจำเลยที่ 2 ในหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2685 โดยไม่มีค่าการติดพันคดีมีปัญหา
วินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาโจทก์เพียงว่า จำเลยทั้งสองประพฤติเนรคุณอันเป็นเหตุให้
โจทก์เพิกถอนคืนการให้ได้หรือไม่ข้อที่โจทก์อ้างว่า จำเลยทั้งสองด่าว่าโจทก์อัน
เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงนั้นโจทก์เบิกความว่า เมื่อเดือนธันวาคม
2527 เวลาประมาณ 16 นาฬิกา จำเลยทั้งสองกลับมาจากนาแล้วบอกให้โจทก์หาข้าว
มารับประทาน โจทก์บอกว่าข้าวหนึ่งเสร็จแล้วแต่ไม่มีกับข้าว จึงยกปลาร้าไปให้ แต่
จำเลยทั้งสองไม่รับประทานจำเลยที่ 1 ด่าโจทก์ว่า "อีหน้าหมาไม่มีสกุล โคตรพ่อ
โคตรแม่เป็นหมา" โจทก์ได้พูดโต้เถียงกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงด่าโจทก์อีกว่า "อี
หมาไม่มีสกุล แก่แล้วมีแต่แตกหัว แก่แล้วไปตายที่อื่นอย่ามาตายที่บ้านกู" นอกจาก
นั้นยังด่าด้วยข้อความหยาบ ๆ อีก ทั้งจำเลยทั้งสองยังทำท่าจะใช้มีดฟันโจทก์โจทก์
จึงไปแจ้งนายท่อนจันทร์ นุภา ผู้ใหญ่บ้านแล้วไปนอนที่อื่นเห็นว่า คำเบิกความของ
โจทก์ดังกล่าวไม่ตรงกับบันทึกตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.9 โดยมีนายท่อนจันทร์

มาเบิกความประกอบว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2527 เวลาประมาณ 21 นาฬิกาโจทก์ได้มาแจ้งต่อพยานว่า จำเลยที่ 2 ด่าโจทก์ ในวันนั้นพยานได้บันทึกข้อความไว้ตามเอกสารหมายเลข 8 ต่อมาวันที่ 5 มกราคม 2528 โจทก์ได้มาแจ้งความอีก โดยโจทก์มีความประสงค์จะขอแบ่งที่ดินพิพาทจากจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองไม่ยินยอม และในวันที่ 5 มกราคม 2528 นั้นเอง โจทก์ได้แจ้งอีกว่าจำเลยที่ 2 ได้ด่าโจทก์ว่า "อีหมอความใหญ่ มีเงินเท่ากระสอบข้าวใหม่ เอาเงินไปซื้อซีให้หมากินดีกว่า" พยานได้ทำบันทึกคำร้องทุกข์ไว้อีกปรากฏตามเอกสารหมายเลข 9 สำหรับนายท่อนจันทร์ซึ่งโจทก์อ้างเป็นพยานได้ความจากพยานปากนี้ว่า พยานเป็นผู้ใหญ่บ้านท้องที่เกิดเหตุ เมื่อโจทก์มาแจ้งความร้องทุกข์ก็ได้บันทึกถ้อยคำที่จำเลยที่ 2 ด่าโจทก์ไว้ทันที ได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่ราชการโดยไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ฟังได้ว่าเป็นพยานคนกลางจึงมีน้ำหนักรับฟังเชื่อได้ว่าพยานปากนี้ได้บันทึกข้อความที่จำเลยที่ 2 ด่าโจทก์ไว้ตามเอกสารหมายเลข 8 และ 9 จริง เมื่อพิเคราะห์ข้อความตามเอกสารหมายเลข 8 ที่ว่า "เจ้ายังมาหน้าแข่งแท้อีหน้าบ่อมีสกุลหน้าบ่อมีสกุลลูกเฒ่าใส มีงอยากเกือกเลือดดี" และเอกสารหมายเลข 9 ที่ว่า "อีหมอความใหญ่ มีเงินพอกระสอบบ่อ มีงไปซื้อซีให้หมากินดีกว่า" แม้ข้อความตามเอกสารหมายเลข 8 เป็นภาษาพื้นบ้านแต่มีคำว่า "อีหน้าบ่อมีสกุล" รวมอยู่ด้วย ข้อความนี้ย่อมมีความหมายในตัวเองที่ทราบได้โดยทั่วไปว่า คนที่ถูกด่าหมายถึงคนนั้นมีตระกูลเลวทรามหรือเป็นคนเกิดมาไม่มีตระกูลและถ้อยคำที่ว่า "อีหมอความใหญ่ มีเงินพอกระสอบบ่อ ไปซื้อซีให้หมากินดีกว่า" ก็กล่าวไปถึงสัตว์เดรัจฉาน ถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทก์ผู้เป็นบุพการี หามีความเคียดแค้นตามวิสัยของบุตรทั่วไปไม่ฟังได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์มารดาอย่างร้ายแรง เป็นการประพฤติน่ารุณต่อโจทก์ผู้ให้แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) โจทก์เรียกทรัพย์ที่ให้จำเลยที่ 2 โดยเสนหาคืนได้ ส่วนจำเลยที่ 1 นั้น ที่โจทก์เบิกความว่า จำเลยที่ 1 ด่าโจทก์ว่า "อีหน้าหมาไม่มีสกุล โคตรพ่อโคตรแม่เป็นหมา" ก็มีแต่คำเบิกความของโจทก์เพียงปาก

เดียวลอย ๆ ไม่มีพยานอื่นสนับสนุนทั้งนายท่อนจันทร์ผู้ใหญ่บ้าน พยานโจทก์ก็เบิกความยืนยันว่า ในวันที่โจทก์ไปแจ้งความนั้น โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนดำโจทก์เพียงคนเดียวจำเลยที่ 1 ไม่ได้ดำโจทก์ด้วย ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ดำโจทก์ ดังนั้น โจทก์จึงถอนคืนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) ไม่ได้ ส่วนที่ว่าจำเลยทั้งสองได้บอกปิดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่โจทก์ในเวลาโจทก์ยากไร้และแก่ชราในเมื่อจำเลยทั้งสองสามารถจะให้ได้ ตามที่โจทก์ฟ้องอีกประการหนึ่งนั้น ในข้อนี้โจทก์ไม่นำสืบให้เห็นว่า โจทก์เป็นคนยากไร้ และได้ไปขอสิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตจากจำเลยทั้งสองแต่อย่างใด กลับได้ความจากคำของนายเรือง หลักหาญ บุตรโจทก์เองว่าหลังเกิดเหตุแล้วนายเรืองได้พาโจทก์ไปหาจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองก็ยอมรับเลี้ยงโจทก์เช่นนี้ คดีจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองได้บอกปิดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่โจทก์ในเวลาโจทก์ยากไร้ ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็น โดยให้เพิกถอนการให้ที่ดิน 1 แปลงในส่วนที่โจทก์โอนใส่ชื่อจำเลยที่ 2 ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 2658 โดยเสนาหาคืนให้โจทก์ไป ให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประชา บุญวนิช-เรียร ยุงทอง-นิเวศน์ คำผอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ